

第1編 ■ 刑法の基礎原理

第1章 犯罪と刑罰の基本観念

刑法
No.1

共通問題 H26-1

(配点: 2)

月 日

月 日

刑罰論に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。

1. 応報刑論は、産業革命に伴う工業化・都市化によって累犯が増加したことを契機として、支持者が増えた。
2. 応報刑論に対しては、重大な犯罪を犯した者であっても、再犯可能性がなければ刑罰を科すことができなくなるとの批判がある。
3. 応報刑論に対しては、論者が前提としている人間の意思の自由が科学的に証明されていないとの批判がある。
4. 応報刑論に対しては、犯罪を防止するために罪刑の均衡を失した重罰化を招くおそれがあるとの批判がある。
5. 応報刑論に対しては、刑罰と保安処分の区別がなくなるとの批判がある。

No.1	刑罰論	正答率
共通H26-1	正解 3	41%

1 誤っている

自由意思を基盤とした犯罪論（旧派、古典学派）においては、犯罪と等価の刑罰（応報刑）を加えさえすれば、犯罪を防止し得るとされていた。ところが、産業革命に伴う工業化、都市化によって犯罪、特に累犯の増加を招来したため、自由意思を基盤とした犯罪論は反省を迫られることとなり、従来の観念的な方法を排斥して、実証的方法によって犯罪、犯罪者を研究し、その対策を講じようとする傾向が起こった。むしろ、累犯増加を契機に応報刑論への批判が高まったのである。

2 誤っている

応報刑論とは、犯人に対して刑罰を科することを応報の原理に基づくものとする立場をいう。この立場を貫くと、犯罪防止の効果は副次的なものであり、応報であることそれ自体によって刑罰は正当化される。よって、応報刑論によると、再犯可能性の有無にかかわらず刑罰を科すことが可能とされる。

3 正しい

応報刑論には、犯罪防止効果の有無にかかわらず、犯罪に対しては必ず刑罰を加えられるべきだとする絶対的応報刑論と、副次的なものであれ、応報刑を加えることにより犯罪防止の効果があることを認める相対的応報刑論がある。相対的応報刑論では、犯人の自由意思を前提に、犯人が、刑罰という苦痛と非難に懲りて犯罪を繰り返さないことが期待される。この自由意思という概念に対して、人間の意思の自由が科学的に証明されていないとの批判が向けられている。

4 誤っている ★

応報刑論によると、刑罰は行為に均衡する応報として犯人に科せられる害悪であり、そのような刑罰であればこそ一般人を威嚇し犯罪を予防するのに役立つとされ（一般予防主義）、行為と均衡のとれない不定期刑は否定される。よって、応報刑論の長所として、罪刑の均衡を失した重罰化を防止する点が挙げられる。

5 誤っている

応報刑論によると、刑罰は行為に均衡する応報として犯人に科せられる害悪である。そして、そのような刑罰であればこそ一般人を威嚇し犯罪を予防するのに役立つとされ（一般予防主義）、行為と均衡のとれない不定期刑は否定され、この点で、刑罰は、犯人の危険性を前提とする保安処分とは本質的に異なるとされる（二元主義）。